

1500208-14.2022.8.26.0591

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Desobediência

Magistrado: ALINE TABUCHI DA SILVA

Comarca: Tupi Paulista

Foro: Foro de Tupi Paulista

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 06/12/2022

... 10/02/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - RECURSO DA DEFESA - Desclassificação para o artigo 28, da Lei nº 11.343/06 - INADMISSIBILIDADE. Prova idônea e suficiente à condenação. Redução da pena aplicada - Pena-base fixada na fração de 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal. Aumento na fração de 1/6 (um sexto) pela agravante da reincidência. Manutenção do regime ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tupi Paulista

Foro de Tupi Paulista

2ª Vara

Rua Tiradentes, 877, Tupi Paulista-SP - cep 17930-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500208-14.2022.8.26.0591 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500208-14.2022.8.26.0591

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumário - Desobediência

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2279022/2022 -

DEL.SEC.DRACENA PLANTÃO, 28007198 - DEL.SEC.DRACENA PLANTÃO, 2279022 -

DEL.SEC.DRACENA PLANTÃO, 2279022 - DEL.POL.TUPI PAULISTA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUAN PAULO DONATO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ALINE TABUCHI DA SILVA

Vistos.

Trata-se de ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra L.P.D., qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 24-A da Lei nº 11.340/06, combinado com o artigo 61, inciso II, "f", com aplicação do artigo 5º, inciso III, da Lei nº 11.340/06.

Segundo a denúncia, na madrugada do dia 12 de outubro de 2022, por volta das 01h00min, nas proximidades da Companhia da Polícia Militar, localizada na Avenida Nove de Julho, Centro, nesta cidade e Comarca, o acusado, prevalecendo-se das relações domésticas e familiares contra a ofendida, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência em favor da vítima M.M.K., sua ex-companheira.

A denúncia foi recebida em 24 de outubro de 2022 (fls. 100/101).

O acusado foi citado (fls. 138) e apresentou defesa prévia (fls. 117/120).

Afastadas as hipóteses de absolvição sumária, previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal, foi designada audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 142/144).

Em audiência foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes e interrogado o réu.

Em memoriais, o Ministério Público requereu a procedência da demanda, nos exatos termos da denúncia. A Defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição do réu, ante a insuficiência probatória.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Inicialmente, não merece guarida a tese da defesa de inépcia da denúncia.

Como cediço, a peça acusatória é considerada juridicamente idônea quando contém, entre outros requisitos formais, a exposição clara e objetiva dos fatos supostamente delituosos, com narração de todos os elementos essenciais e circunstanciais que lhes são inerentes, permitindo, desse modo, àquele que sofre a acusação penal o exercício pleno do direito de defesa.

Nesse sentido:

Apelação - Furto simples tentado - Recurso defensivo - Preliminar - Inépcia da denúncia - Questão superada, com a prolação de sentença condenatória - Precedentes do C. STJ - Exordial acusatória que preenche os requisitos do art. 41 do CPP - Exercício pleno do direito de defesa pelo apelante - Preliminar rejeitada - Absolvição - Descabimento - Vítima e policiais militares firmes ao ratificar os termos da denúncia - Versão exculpatória apresentada pelo recorrente isolada das provas amealhadas - Condenação mantida - Tese de ausência de dolo não acolhida - Consumo voluntário de drogas e bebidas alcoólicas que não afasta a imputabilidade penal - Inteligência do art. 28, inc. II, CP - Reprimenda não impugnada - Regime semiaberto correto e inalterado, considerando a reincidência do recorrente - Substituição penal descabida e não socialmente recomendável - Pedido para que o réu possa recorrer em liberdade inadequado, pois sua prisão cautelar foi revogada na r. sentença - Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Criminal 1500672-93.2020.8.26.0272; Relator (a): Juscelino Batista; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itapira - 2ª Vara; Data do Julgamento: 14/12/2021; Data de Registro: 14/12/2021).

In casu, da simples análise da petição de ingresso (fls. 95/97), verifica-se que ela atendeu a todos os aspectos formais e condições genéricas previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal, necessários ao devido processamento do feito. Ressalte-se que maiores detalhamentos dos fatos e da conduta do acusado podem ser reservados para a instrução criminal.

No mérito, a pretensão punitiva é parcialmente procedente.

A materialidade do delito restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01 e 03), boletim de ocorrência (fls. 12/13), decisão judicial que decretou a medida protetiva (fls. 14/18), bem como pela prova oral colhida nos autos.

A autoria é indubitosa.

A vítima declarou que manteve uma união estável com o acusado por aproximadamente doze anos e possuem uma filha de seis anos desse relacionamento. Informa que no mês de março deste ano terminou o relacionamento por problemas familiares. No entanto, há três semanas o réu a persegue pelas ruas e comparece no seu local de trabalho, causando-lhe temor de acontecer algo grave. Assim, foi instaurado um inquérito policial por crime de ameaça, no qual pediu medida protetiva de urgência, que foi concedida pela 1ª Vara da Comarca de Tupi Paulista/SP. No dia dos fatos, por volta das 01h00min, saiu de seu local de trabalho e percebeu que o acusado se encontrava num bar próximo. Disse que atravessou a via pública e desceu a Avenida 09 de julho. Próximo à garagem de carros Líder, recebeu uma mensagem do réu dizendo que queria conversar, mas a declarante não respondeu e continuou descendo a avenida. Quando chegou próximo da Cia da Polícia Militar, percebeu que ele estava a perseguindo, momento em que resolveu acionar a Polícia Militar. Afirma que logo os Policiais

Militares compareceram no local e se inteiraram dos fatos. A declarante exibiu a medida protetiva de urgência, oportunidade em que os policiais prenderam o réu por descumprimento de medida protetiva de urgência (fls. 06). Em Juízo, reiterou as declarações anteriores. Afirmou que o acusado estava ao seu lado, bem próximo. Ele não disse o motivo da aproximação.

O policial militar AROLDO JOSÉ TENORIO relatou que se encontrava de serviço, juntamente com o Cabo Prates, quando recebeu uma informação de que a vítima estaria andando pela Avenida e sendo perseguida pelo ex-marido, contra quem ela possuía medidas protetivas de urgência. O depoente abordou o acusado na Avenida 09 de Julho, nº 273, em Tupi Paulista, oportunidade em que ele estava distante apenas cinco metros da vítima. Nada de ilícito foi encontrado em poder do réu. Indagado sobre o motivo de estar perseguindo a vítima, ele disse que estava apenas querendo conversar com ela. O depoente conversou com a vítima, a qual informou que possui medida protetiva de urgência, mas, mesmo assim, o acusado a persegue e a importuna no serviço, mandando mensagens no celular. A vítima exibiu para o declarante a cópia da decisão judicial que concedeu a medida protetiva de urgência. Diante dos fatos, o depoente deu voz de prisão ao réu (fls. 04). Em Juízo, acrescentou que o acusado relatou ao declarante, informalmente, que se aproximou na tentativa de reatar o relacionamento com a vítima, pois possuem uma filha em comum.

No mesmo sentido o depoimento do policial militar ANTÔNIO MUDANEZ PRATES (fls. 05). Destaco que, para efeito probatório, o depoimento dos policiais ouvidos em Juízo deve ser considerado sem reservas, pois que há muito se encontra superada a tese de que as suas palavras não merecem credibilidade sob o mero pretexto da natureza da função que exercem.

Nesse sentido:

Como toda testemunha, o policial assume o compromisso de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado, ficando sujeito, como qualquer outra pessoa, às penas da lei, na hipótese de falso testemunho. O depoimento vale, não pela condição de depoente, mas pelo seu conteúdo de verdade. Estando em harmonia com as demais provas dos autos, não há razão para desprezá-lo apenas por se tratar de policial (RT 737/606).

Prova - Testemunha - Depoimento de policiais que realizaram o flagrante, colhidos no auto de prisão e reafirmados em juízo com plena observância do contraditório - Idoneidade. É idônea a prova testemunhal colhida no auto de prisão em flagrante e reafirmada em juízo, com plena observância do contraditório, mesmo constituída apenas por depoimentos de policiais que realizaram o flagrante (RT 771/566).

Na fase administrativa o acusado disse que apenas queria conversar com a vítima para entrar num acordo com relação à visita de sua filha. Em nenhum momento quis praticar qualquer mal contra ela. Disse que tinha conhecimento das medidas protetivas impostas pelo Juízo de Direito da Comarca de Tupi Paulista/SP (fls. 07). Interrogado em Juízo, disse que tentava conversar com a vítima para poder ver a filha. Mandava mensagem para a vítima, mas ela não respondia. Na data dos fatos queria conversar com a vítima para entregar um presente para a filha. Nunca a ameaçou ou a agrediu. Por fim, confirma que se aproximou da vítima.

Pois bem.

Depreende-se da prova colhida que a conduta atribuída ao acusado se qualifica perfeitamente ao tipo penal cuja transgressão lhe foi imputada.

Restou demonstrado pela prova oral que o acusado descumpriu a medida protetiva de não se aproximar da vítima.

No caso concreto, o réu descumpriu a determinação de manter-se afastado da vítima, com limite mínimo de 200 metros de distância desta, estando em vigor medidas protetivas a proibir sua aproximação da ofendida (fls. 14/18).

Nesse sentido:

DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA - ART. 24-A DA LEI 11.340/06 - RECURSO DEFENSIVO: ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - INADMISSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA - ART. 24-A DA LEI 11.340/06 - RECURSO DEFENSIVO: ABSOLVIÇÃO - ATIPICIDADE DA CONDUTA PELA AUSÊNCIA DE

DOLO - INADMISSIBILIDADE - AÇÃO DELIBERADA E CONSCIENTE DO RÉU EM RETORNAR PARA A RESIDÊNCIA - DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL -- CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. "O consentimento ou concorrência da vítima para o descumprimento de medida protetiva, não revoga a decisão que a deferiu, muito menos afasta a tipificação do art. 24-A, da Lei 11.340/06, que pune aquele que desobedece a ordem judicial. Caracteriza-se, pois, como crime contra a administração da Justiça, e seu normativo visa reforçar, em primeiro plano, o caráter imperativo das decisões judiciais, tendo como proteção secundária a destinatária da medida." (TJSP; Apelação Criminal 1500041-03.2020.8.26.0062; Relator (a): Jayme Walmer de Freitas; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Bariri - 2ª Vara; Data do Julgamento: 30/08/2021; Data de Registro: 30/08/2021).

APELAÇÃO CRIMINAL - Descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24 -A da Lei n. 11.340/2006 - Pretensão à absolvição por insuficiência de provas - Inadmissibilidade - Materialidade (existência do crime) e autoria devidamente demonstradas - Especial relevância as palavras da vítima que, ao detalhar a conduta ilícita de que foi alvo, encontra respaldo noutros elementos probatórios, a exemplo da prova testemunhal e documental - Dosimetria das penas escorreita - Regime semiaberto mantido por se tratar de réu reincidente - Recurso não provido. (TJSP; Apelação Criminal 1501106-92.2019.8.26.0571; Relator (a): Cláudio Marques; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itapetininga - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 12/05/2020; Data de Registro: 12/05/2020).

O depoimento da vítima e das testemunhas foram uníssonos e confirmaram a aproximação do acusado, descumprindo, portanto, a medida protetiva em vigor. Ademais, o acusado confirmou que se aproximou da vítima na data dos fatos. No entanto, para não configurar bis in idem, afasto a incidência da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal.

Assim é a jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL - Descumprimento de Medidas Protetivas de Urgência (artigo 24-A, da Lei nº 11.340/2006). Sentença condenatória. Recurso do réu. Dosimetria. Particularidades do caso que impõem a exasperação da pena-base. Afastadas as circunstâncias agravantes previstas no artigo 61, II, alíneas f e j, do Código Penal. Configurado bis in idem quando aplicada a agravante prevista no artigo 61, II, alínea f do CP ao delito de descumprimento de medida protetiva. Não comprovada a relação de causalidade entre a situação vivenciada no período de calamidade pública e a prática do crime em exame. Réu reincidente. Regime semiaberto mantido. Recurso parcialmente provido (TJ-SP - APR: 15010277120218260530 SP 1501027-71.2021.8.26.0530, Relator: Freddy Lourenço Ruiz Costa, Data de Julgamento: 09/09/2022, 8ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 09/09/2022). Grifo nosso.

APELAÇÃO CRIMINAL - Descumprimento de medida protetiva de urgência - Artigo 24-A da Lei Maria da Penha - Acervo probatório que justifica a procedência da ação penal - Autoria e Materialidade comprovadas - Palavra da vítima e prova testemunhal - Acusado ciente das medidas protetivas, sobretudo de não se aproximar da ofendida - Condenação mantida- Pena - Dosimetria - Reprimenda aplicada de forma exacerbada - A circunstância agravante do artigo 61, inciso II, "f" do Código Penal, faz parte do tipo penal - Bis in idem - APELO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Apelação Criminal 1501901-47.2019.8.26.0006; Relator (a): Silmar Fernandes; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro Regional VI - Penha de França - Vara Reg.Leste1 de Viol. Dom. e Fam.Cont.Mulher; Data do Julgamento: 14/03/2022; Data de Registro: 14/03/2022). Grifo nosso.

Portanto, a condenação pelo crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 é medida que se impõe.

Dito isso, passo à dosimetria da pena.

Analisando as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, observo que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar, igualmente não possuindo antecedentes criminais. Não existem elementos aptos à valoração da sua

personalidade, bem como sua conduta social. As consequências do crime são aquelas ocorridas usualmente, o mesmo se dando com as circunstâncias. O comportamento da vítima em nada influenciou para o cometimento do delito. Deste modo, fixo a pena base no mínimo legal, qual seja, 03 (três) meses de detenção.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão, bem como a agravante da reincidência (Processos nº 0000014-64.2017.8.26.0591 – fls. 28 e 29; 0003603-49.2019.8.26.0638 – fls. 28/29). Assim, compenso a atenuante com uma agravante e, em razão da outra reincidência, elevo a pena em 1/6 (um sexto), fixando-a em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

No mais, não há causas de aumento ou diminuição de pena a serem consideradas, restando fixada a pena final em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção. Fixo como regime inicial de cumprimento de pena o semiaberto (Súmula nº 269 do STJ).

Apesar do quantum da pena aplicada evidenciar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, deixo de conceder ao condenado o benefício previsto no artigo 44 do Código Penal, uma vez que o réu é reincidente. De igual forma, em razão da reincidência, incabível a suspensão condicional da pena, nos termos do artigo 77 do Código Penal.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva para CONDENAR o réu L.P.D., qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 24-A da Lei nº 11.340/06, à pena de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial semiaberto.

Concedo ao sentenciado o direito de recorrer em liberdade, salvo se estiver preso por outro processo. Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Por fim, não se nega vigência ao disposto no art. 387, §2º, do Código de Processo Penal, no entanto, a detração penal deverá ser analisada pelo Juízo das Execuções Criminais, tendo em vista que apresenta melhores condições para avaliar a possibilidade de fixação de regime mais brando, em razão da ausência de elementos para a apreciação dos requisitos subjetivos necessários nos autos do processo de conhecimento.

Nesse sentido:

Roubo majorado pelo concurso de pessoas – Coesão e harmonia do quadro probatório – Condenação mantida. Penas – Critérios dosimétricos inalterados. Regime prisional inicial fechado – Necessidade ante as peculiaridades do caso. Detração e progressão de regime – Redação do artigo 387, §2º, do CPP – Procedimento afeto ao juízo da execução – Requisitos de ordem objetiva e subjetiva a serem avaliados pelo juiz competente – Artigo 112 da LEP. Apelos defensivos improvidos. (TJSP; Apelação Criminal 1518054-71.2019.8.26.0228; Relator (a): Mauricio Valala; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 14ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 03/02/2022; Data de Registro: 10/02/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - RECURSO DA DEFESA - Desclassificação para o artigo 28, da Lei nº 11.343/06 - INADMISSIBILIDADE. Prova idônea e suficiente à condenação. Redução da pena aplicada - Pena-base fixada na fração de 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal. Aumento na fração de 1/6 (um sexto) pela agravante da reincidência. Manutenção do regime inicial fechado - REINCIDÊNCIA. DETRAÇÃO - O pedido para que seja efetuada a detração penal deverá ser analisado pelo Juízo de Execuções Penais. AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA - IMPOSSIBILIDADE - A multa corresponde ao preceito legal. Isenção do pagamento da taxa judiciária - PROVIMENTO Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Criminal 1501583-77.2019.8.26.0616; Relator (a): Paulo Rossi; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mogi das Cruzes - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 10/02/2022; Data de Registro: 10/02/2022).

Apelação. Furto. Art. 155, caput, do Código Penal (CP). Regime inicial semiaberto de rigor. Detração a ser analisada pelo d. Juízo das Execuções Criminais. Sentença mantida. Recurso não provido. (TJSP; Apelação Criminal 1501157-80.2020.8.26.0438; Relator (a): Reinaldo Cintra; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Penápolis - 1ª Vara; Data do Julgamento: 03/05/2021; Data de Registro: 03/05/2021).

Embargos de declaração - Tráfico de drogas - Inexistência de omissão ou contradição - Rediscussão quanto à dosimetria - Fundamentação exauriente do V. Acórdão - Aplicação da detração penal - Matéria afeta ao Juízo das Execuções Criminais - Pleito de prequestionamento - Recurso conhecido e rejeitado. (TJSP; Embargos de Declaração Criminal 1500236-58.2020.8.26.0459; Relator (a): Klaus Marouelli Arroyo; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Pitangueiras - 1ª Vara; Data do Julgamento: 26/04/2021; Data de Registro: 26/04/2021).

Consigno que, embora tenha ocorrido alteração legislativa (Lei nº 12.736/2012), a análise da detração permanece sendo matéria de competência do Juízo das execuções criminais, que possui maiores informações acerca do efetivo tempo que o sentenciado permaneceu recluso e se ele preenche os requisitos para eventual progressão de regime.

Transitada em julgado esta decisão:

- Oficie-se à Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, para fins de registro no IIRGD;
- Oficie-se ao TRE, comunicado esta decisão, para os fins do artigo 15, III, da Constituição Federal;

Comunique-se a vítima acerca do teor desta sentença.

Custas na forma da lei.

Observadas estas formalidades, ao arquivo.

P.R.I.C.

Tupi Paulista, 06 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA